

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1426/2531

นาย เสี่ยม ลัก ษณฺธิ ล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอง สยาม การพิมพ์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 46, มาตรา ข้อ 47 (4)

โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกัน ปรากฏว่า
วันที่ 31 มีนาคม 2529 เป็นวันจ่ายค่าจ้างเมื่อโจทก์รับค่าจ้างและเลิกงานเวลา
ประมาณ 17 นาฬิกา โจทก์ไปรับประทานอาหารกับเพื่อนแล้วโดยสารรถยนต์กลับ
จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเวลาประมาณ 22 นาฬิกา และถึงบ้านเมื่อเวลาประมาณ 23
นาฬิกาเศษ โจทก์ไม่เคยบอกเรื่องการป่วยของภรรยาโจทก์ให้ผู้ใดทราบ โจทก์เพิ่ง
นำภรรยาไปให้แพทย์ตรวจเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2529 แล้วพากลับบ้าน แสดงว่ามีได้
ป่วยหนักพฤติการณ์เช่นนี้ยังไม่เป็นเหตุอันควรที่จำเลยจะหยุดงานได้โดยไม่ต้องขอ
ลาหยุดต่อจำเลยผู้เป็นนายจ้าง การกระทำของโจทก์จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา
สามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(4) จำเลยย่อมมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่า
ชดเชยให้โจทก์.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยทั้งสอง จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยไม่มีความผิดและไม่จ่ายค่าชดเชยให้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชย จำนวน 21,900 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2529 โจทก์ ขาดงานเป็นเวลาสามวันติดต่อกันโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้ากับผู้ใด จำเลยจึงเลิกจ้าง โจทก์ การขาดงานดังกล่าวเป็นการที่โจทก์จงใจละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นผลให้จำเลยได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงกิจการและไม่สามารถส่งงานที่ได้รับจ้างให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนด เป็นเหตุให้จำเลยเสียหายเป็นเงิน 25,000 บาท จึง ฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ได้รายงานแล้วจึงมิใช่การขาดงาน มิได้ ทำความเสียหายให้แก่จำเลยและจำเลยมิได้รับความเสียหาย

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจำเลย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'คดีมีปัญหาในชั้นนี้เพียงประการเดียวว่า การละทิ้งหน้าที่ของโจทก์เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันนั้นมีเหตุอันสมควรหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์หยุดงานเพื่อไปเยี่ยมภรรยาซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ที่จังหวัด สมุทรสงครามด้วยความเป็นห่วงอันก่อให้เกิดขวัญ กำลังใจและความอบอุ่นแก่ ภรรยาการกระทำของโจทก์จึงชอบด้วยเหตุผล การหยุดงานของโจทก์จึงมีเหตุอัน ควรตามกฎหมาย จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงได้ ความตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางเป็นยุติว่า วันที่ 31 มีนาคม 2529 เป็นวัน จ่ายค่าจ้างเมื่อโจทก์รับค่าจ้างและเลิกงานเวลาประมาณ 17 นาฬิกาโจทก์ไปรับ

ประทานอาหารกับเพื่อนแล้วโดยสารรถยนต์กลับจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเวลาประมาณ 22 นาฬิกา และถึงบ้านเมื่อเวลาประมาณ 23 นาฬิกาเศษ โจทก์ไม่เคยบอกเรื่องการป่วยของภรรยาโจทก์ให้ผู้ใดทราบ โจทก์เพียงนำภรรยาไปให้แพทย์ตรวจเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2529 แล้วพากลับบ้านแสดงว่ามีได้ป่วยหนัก ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพฤติการณ์ที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมานั้นยังไม่เป็นเหตุอันควรที่จำเลยจะหยุดงานได้โดยไม่ต้องขอลาหยุดต่อจำเลย การกระทำของโจทก์จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 (4) ซึ่งจำเลยมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์...

พิพากษายืน.

(มาโนช เพียรสนอง-junท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ